



Resolución Directoral N° 00001872 2025

Tocache, 30 JUN 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025935437, que contiene el Memorando N° 606-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°019-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe N° 0069-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH-DS, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00235-2017-0-2209-JM-CI-01, en un total de Sesenta Y Nueve (69) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de





Resolución Directoral N° 00001872 2025

multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que, con **Nota Informativa N° 019-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 12 de marzo del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda que se autorice las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de las deudas, previa revisión del informe escalafonario, Resoluciones, y demás documentos que sean pertinentes, a favor de la Administrada **YOLANDA GLADYS MATIAS TRAVEZANO**,

Que, mediante oficio **N° 991-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM** de fecha 10 de marzo del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín comunica que, en merito al Expediente Judicial **N° 00235-2017-0-2209-JM-CI-01**, el Juzgado Mixto – Sede Tocache, mediante Resolución N° 10 de fecha 17 de julio de 2019, **pide** que se cumpla con lo ejecutoriado por el Tribunal Superior, emitiendo actos conducentes a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en **SENTENCIA CON CALIDAD DE COZA JUZGADA**

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional **N° 1661-2021-GRSM/DRE** de fecha 01 de diciembre del 2021, que **RECONOCE** por mandato judicial recaída en el Expediente **N° 00235-2017-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **YOLANDA GLADYS MATIAS TRAVEZANO**, el pago de reintegro de la bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, **Autoriza** a la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución Directoral con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la Resolución N° 9 que contiene la sentencia de vista.

Que, con Nota de Coordinación **N° 156-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH**, solicita autorización para la proyección de Resolución Directoral para el reconocimiento de pago del crédito devengado generado del 30% por preparación de Clases y Evaluación a favor de **YOLANDA GLADYS MATIAS TRAVEZANO**, calculada en el Informe **N° 69-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, y con Memorandum **N° 606-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D**, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial **N° 00235-2017-0-2209-JM-CI-01**.



Resolución Directoral N° 00001872 2025

Que, la accionante **YOLANDA GLADYS MATIAS TRAVEZANO**, interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° **00235-2017-0-2209-JM-CI-01**, siendo así, mediante Resolución N° 05 de fecha 12 de marzo de 2018, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache, resolvió declarar **FUNDADA** la demanda y en consecuencia **NULA** la Resolución Jefatural N°001854-2016-GRSM-DREJDO- OO-UE.303, de fecha 09 de agosto de 2016 y la Resolución Directoral Regional N°0172-2017- GRSM/DRE, de fecha 22 de febrero de 2017; y **ORDENA** que la entidad demandada emita resolución administrativa disponiendo el pago del reintegro de bonificación especial por preparación de clases y evaluación y se reconozca a la demandante el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo N°051-91-PCM, desde la fecha en la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre de 2012, calculada sobre la base de la remuneración total o íntegra, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en base a la remuneración total permanente; sentencia que fue apelada por la demandada ante la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí, generándose la Resolución N°09 de fecha 22 de marzo de 2019 que **CONFIRMA** en todos sus extremos la sentencia apelada y **PRECISARON** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse por el periodo comprendido **desde el año 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012** y **DECLARÁNDOSE CONSENTIDA** y requiriendo su ejecución mediante Resolución N°10 de fecha 17 de julio de 2019, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache;



Que, en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 del expediente judicial N° **00235-2017-0-2209-JM-CI-01** y la resolución N° 09 de fecha 22 de marzo del 2019, de la sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres de Juanjuí; se da a conocer el informe **N° 69-2025- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS** el cual asciende el monto de **Treinta y Un Mil Ciento Veintisiete Con 78/100 Soles (S/ 31,127.78)**, que al 25 de noviembre del 2012 han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor, fecha de vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalafonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que, es preciso indicar que la Resolución Ejecutiva Regional N° **395-2013-GRSM/PGR**, aprueba la Directiva N° 006-2013-GRSM-ORA, denominada "Lineamientos Generales para el cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral", e indica claramente en su artículo de III, Base Legal, numeral 3.4, b) Decreto Ley N° 25920, artículo 3º, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día**



Resolución Directoral N° 00001872 2025

de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o prueba haber sufrido algún daño.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° 68-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 2 de junio del 2025,



De los actuados se advierte que la demandante es servidora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con autonomía presupuestal financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; correspondiendo emitir la presente resolución;



Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial N° 00235-2017-0-2209-JM-CI-01, a favor del demandante **YOLANDA GLADYS MATIAS TRAVEZANO**, identificado con DNI N° 23009609, el pago de la suma de **Treinta y Un Mil Ciento Veintisiete Con 78/100 Soles (S/ 31,127.78)**, periodo comprendido, desde el 26 de agosto de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, calculados en el Informe N° 69-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra de la demandante, y el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto supremo numero 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 05 de fecha 12 de marzo de 2018, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 10 de fecha 17 de julio de 2019, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°0001872_2025

Apellidos y Nombres del Demandante	N° de Expediente Judicial	Concepto	Fuentes del Cálculo	Periodo	Monto calculado S/
YOLANDA GLADYS MATIAS TRAVEZANO,	N° 00235-2017-0-2209-JM-CI-01	Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% sobre la base de la remuneración TOTAL (INTEGRA),	INFORME ESCALAFONARIO, RESOLUCIONES	desde el 26 de agosto de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 31,127.78



ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

